



	Subsecretaría de Policía Estatal Manual de normas Capítulo 4 Uso de la fuerza Subcapítulo 4.1 El uso de la fuerza	Página 1 de 3
		Fecha de Creación 15/abril/19
		Fecha de Revisión 15/abril/19
	La presente directiva escrita es para dar cumplimiento al Estándar 4.1.2 del Programa de Agencias de Aplicación de la Ley, (CALEA).	

4.1.2 USO DE LA FUERZA MORTAL

I. Propósito

La finalidad de la presente directiva es determinar el momento en que un elemento adscrito a la Subsecretaría de Policía Estatal se encuentra facultado por las disposiciones legales vigentes para utilizar la fuerza letal (mortal).

II. Políticas

- A. En el uso de la fuerza se privilegiará, en primer término, la disuasión o persuasión, salvo que debido a las circunstancias del caso concreto que se presente, se pongan en riesgo la vida o la integridad física de terceros o del personal policial, en cuyo caso, estos últimos podrán implementar directamente el nivel de uso de la fuerza que sea necesario.
- B. Las situaciones que requieren el empleo de la fuerza son dinámicas, que pueden pasar de un tipo de agresión a otro y por ello, el personal que está dentro de la misma debe tomar decisiones correctas aplicando los principios de oportunidad, proporcionalidad, racionalidad y legalidad.
- C. Uno de los objetivos del uso de la fuerza es prevenir la pérdida de la vida, incluso la del elemento policial.

La Subsecretaría de Seguridad del Estado de México determina que un oficial puede usar la fuerza mortal solo cuando considere razonablemente que la acción es en defensa de cualquier vida humana en peligro inminente de muerte o lesión grave.

III. Acciones a tomar

A. Responsabilidades del Subsecretario de Policía Estatal

- 1) Instruir que todo el personal adscrito a la Subsecretaría de Policía Estatal conozca y aplique el nivel de fuerza adecuado en cada situación.
- 2) Establecer los lineamientos sobre los cuales se desarrollará la actuación de los elementos operativos pertenecientes a la Subsecretaría de Policía Estatal.



B. Responsabilidades del personal operativo adscrito a la Subsecretaría de Policía Estatal

- 1) Regir su actuar en las bases establecidas por el titular del organismo.
- 2) Tener conocimiento de los tipos de resistencia existentes, así como de los niveles de uso de la fuerza oponibles a las mismas.
- 3) Evaluar la situación, planificar y actuar para controlarla.
- 4) Utilizar fuerza letal o mortal solo ante situaciones de resistencia activa agravada.

IV. Mecanismos de medición

El uso de la fuerza letal será medible en función de las situaciones que se presenten a los elementos operativos durante el desarrollo de sus funciones

Es importante tener presente que toda situación es dinámica; las conductas de quienes infringen la ley pueden evolucionar de forma distinta e ir de una actitud cooperativa a una resistencia activa agravada en breve tiempo, sin que necesariamente tengan que pasar por las demás etapas.

V. Definiciones

- A. Agresión actual:** el integrante está presenciando la conducta hostil o agresiva en el momento en que ocurre.
- B. Agresión inminente:** que reclama urgente defensa.
- C. Agresión real:** aquella que no sea hipotética.
- D. Fuerza letal:** Consiste en la utilización de medios letales (armas de fuego, contundentes e improvisadas) para proteger la vida propia, de terceros o en la defensa de bienes jurídicos propios o ajenos. Puede usarse fuerza letal cuando los agresores o transgresores amenacen al personal policial o a terceras personas, con arma de fuego, explosivos, vehículo u otro objeto que ponga en peligro la vida.
- E. Resistencia activa agravada:** Cuando las acciones de la persona representen una agresión real, actual o inminente que ponga en peligro la vida de terceros o la del elemento.
- F. Creencia razonable:** Consentimiento presunto, que luego puede resultar erróneo o no.
- G. Lesión grave:** Cuando la víctima de agresión esté en peligro inminente y cuyas consecuencias sean la incapacidad de la persona para el trabajo, la invalidez o la alteración psíquica permanente.



